

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2978/2533	นายวัชรกรณ์ คงบวรเกียรติ	โจทก์
	นายสายัณห์ วชิรเดชเสถียร	ผู้ร้อง
	นายสมาน ตั้งตรงวิศลกิจ	จำเลย
	นายสายัณห์ วชิรเดชเสถียร ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 81)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดสิทธิการเช่าตึกแถวเลขที่
3761/254-255 ซอยอยู่ดี 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโคล่เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ประเมินราคาไว้ 300,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นของจำเลย ผู้ร้องยื่น
คำร้องว่า จำเลยได้โอนสิทธิการเช่าตึกแถวดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.
2527 ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง ให้ผู้ร้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดย
กำหนดค่าทนายความ 15,000 บาท กับให้เสียค่าฤชาธรรมเนียมที่ดำเนินคดีโดยเกิน
ความจำเป็นแก่โจทก์อีก 6,000 บาท ด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมที่ดำเนินคดี
เกินความจำเป็นจำนวน 6,000 บาท ให้แก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 77,76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ